

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

EXPEDIENTE ARBITRAL 005-2017

ARBITRAJE SEGUIDO ENTRE:

CONSORCIO PILLCO MARCA

(Demandante)

Y

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN

(Demandado)

LAUDO DE DERECHO

ARBITRO UNICO:

Abg. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA

SECRETARIA ARBITRAL:

VICTORIA ANTONET MALLQUI CHAMBI


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARIA ARBITRAL

EXPEDIENTE ARBITRAL AD HOC : N° 005-2017
DEMANDANTE : CONSORCIO PILLCO MARCA
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
ARBITRO UNICO : HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZSA.
SECRETARIO : VICTORIA ANTONELLA MALLQUI CHAMBI

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

RESOLUCION ARBITRAL N° SIETE

Huánuco, 17 de enero de 2018

VISTOS: El expediente Arbitral.

I. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL.

Que, con fecha diecisiete de setiembre del Año Dos Mil Catorce EL CONSORCIO PILLCO MARCA, y la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, suscribieron el "CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO" N° 768-2014-UNHEVAL, cuyo monto del Contrato asciende a la suma de S/. 9,151,568.35 (Nueve millones ciento cincuenta y un mil quinientos sesenta y ocho con 35/100 Nuevos Soles).

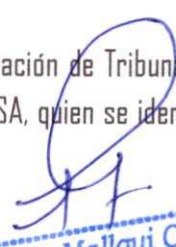
En cuya Clausula Décimo octava: CLAUSULA ARBITRAL. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210, y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes, según lo señalado en el art 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

II. AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL.

Que, con fecha 22 de setiembre de 2017, se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (Arbitro Único), conformado por el Arbitro HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZSA, quien se identifica con registro


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

del CAH N° 1853, y en su calidad de demandante el CONSORCIO PILLCO MARCA debidamente representada por su representante ANGEL ALCEDO RAMOS, quien se identifica con DNI N° 22463586, conforme a la Carta Poder otorgado por el representante legal del Consorcio Pillco Marca Sr. Wilmer Cabello Calixto, con DNI. N° 22496812 representante legal de Consorcio Pillco Marca, en virtud del Contrato Privado de "Consorcio Pillco Marca" de fecha 04 de setiembre de 2014.

Que, el Demandado Universidad Nacional Hermilio Valdizan, o su representante no se ha hecho presente, pese a ver sido válidamente notificado de este acto como es de verse en el expediente principal, asimismo participa de esta instalación de tribunal arbitral, el Secretario del centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium Bachiller en derecho Victoria Antonella Mallqui Chambi, se dio inicio a la Audiencia de Instalación.

III. DEMANDA, PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL DEMANDANTE Y MEDIOS PROBATORIOS:

Que, a la letra dice:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO QUE AMPARAN LA PRETENSION.

Que, en resumen señala lo siguiente:

ANTECEDENTES

Conforme consta en la cláusula primera del Contrato N° 768-2014-UNHEVAL, Con fecha 29 de agosto del 2014, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 002-2014-UNEVAL.- Primera Convocatoria para la contratación de la ejecución de obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO", cuyo monto contractual asciende a S/. 9,151,568.35 nuevos soles, incluido IGV e impuestos de Ley.

PRETENSIONES:

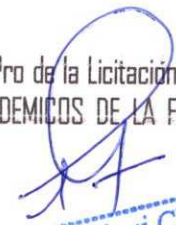
PRIMERA PRETENSION: Se ordene a la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN pague a favor del contratista CONSORCIO PILLCO MARCA la suma de S/. 1,480,385.74 soles por concepto de saldo de liquidación de la obra Mejoramiento de los Servicios Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, aprobado mediante resolución N° 0279-2016-UNHEVAL y resolución N° 0390-2016-UNHEVAL-R.

SEGUNDA PRETENSION: Disponer que la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN asuma el 100% de los gastos del presente proceso arbitral esto es honorarios del Tribunal Arbitral y gastos administrativos.

TERCERA PRETENSION: Ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN asuma los costos (horarios de abogados e ingenieros asesores) para la defensa en el presente proceso arbitral, que asciende la suma de S/. 5,000.00 soles.

FUNDAMENTOS DE LAS PRETENSIONES:

PRIMERO: Con fecha 29 de agosto de 2014, el Comité Especial, adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 002-2014-UNHEVAL para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, aprobado mediante resolución N° 0279-2016-UNHEVAL y resolución N° 0390-2016-UNHEVAL-R.

SEGUNDO: Que mi representada con fecha 17 de setiembre de 2014, suscribió contrato N° 768-2014-UNHEVAL para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO", obra que fue entregado a la demandada, conforme al Acta de recepción de obra de fecha 23 de Junio de 2016.

TERCERO: Habiendo cumplido mis obligaciones contractuales, mi representada presento la liquidación de obra, con las formalidades de Ley, la cual fue aprobada por la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN mediante Resolución N° 0279-2016-UNHEVAL y resolución N° 0390-2016-UNHEVAL-R acto administrativo firme, por no haber sido cuestionado por ninguna de las partes y por el monto de S/. 1 631,109.30 soles.

CUARTO: Que habiendo solicitado el pago íntegro de dicha liquidación, la UNHEVAL solo me pago a cuenta, la suma de S/. 150,723.56 soles, quedando pendiente el saldo de S/. 1 480.385.74 soles, suma de dinero que hasta la fecha no me ha cancelado pese a los requerimiento hechos a la Entidad.

Es así que mediante acto administrativo, la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN RESUELVE: APROBAR LA LIQUIDACION DE LA OBRA con un saldo a favor del contratista CONSORCIO PILLCO MARCA la suma de S/. 1 631,109.30 soles resolución que adjunto como medio probatorio y que dicho acto administrativo no fue cuestionado por las partes, quedando firme, sin embargo pese a los múltiples requerimiento de pago que se hizo hasta la fecha la entidad se niega a pagarme incluso se invitado a un centro de conciliación por ante el Centro de Conciliación Extrajudicial Torres y Tapia de esta ciudad de Huánuco, en donde hasta en dos oportunidades no se hizo presente a la Audiencia de Conciliación, hecho que evidencia el desinterés de cumplir con sus obligaciones contractuales y que su despacho debe tomar en cuenta al momento de laudar.

Que, habiendo quedado firme la resolución que aprueba la liquidación de obra, la Entidad esta en la obligación de pagar al contratista, el saldo a favor, mas aun, existiendo un reconocimiento expreso por parte de la Entidad, como en el presente caso, de pagar la retribución por haber cumplido al 100% las obligaciones contraídas, conforme al contrato suscrito y demás especificaciones técnicas que formaron parte integrante de dicho contrato.

Es viable el arbitraje por cuanto el artículo 42 de la Ley de Contrataciones del estado, precisa que el expediente de contrataciones se cerrara con la culminación del contrato, es decir el contrato culmina con la liquidación debidamente aprobado y el pago correspondiente y este último al no haberse producido, existe la obligación de la Entidad demandada en cumplir con el pago.

Que la normativa de contrataciones del Estado, reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para cumplir con sus funciones, pero dicha colaboración implica el pago; es decir si una entidad obtuvo la prestación de un servicio por parte de un proveedor, este tendría derecho a exigir que la Entidad le reconozca el precio del servicio prestado, aun cuando la prestación del servicio haya sido obtenida sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del estado, pues el código civil en su artículo 1954 establece , aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo. Por tanto es amparable dicha pretensión, debiendo el Tribunal ordenar a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan el pago del Saldo de la liquidación de obra aprobado con resolución.

DE LA SEGUNDA PRETENSION:


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

Que, la entidad está en la obligación de pagarla suma de S/. 27,000.00 soles por concepto de honorarios del árbitro y gastos administrativos en el presente proceso arbitral, ya que la controversia surgió ante la negativa de la entidad demanda en pagar el saldo de liquidación de obra que fue aprobado mediante Resolución y pese a los múltiples requerimientos hechos, se niega a cumplir.

Por tanto solicito que también este extremo se declare fundado y se disponga el pago como corresponda.

DE LA TERCERA PRETENSION:

Que, la entidad está en la obligación de pagar al Contratista CONSORCIO PILLCO MARCA, la suma de S/. 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES) por concepto de costos, esto es honorarios de abogados e ingenieros asesores para la defensa y hacer valer mi derecho, ante la negativa de pagarme el saldo de la liquidación de obra que fue aprobado mediante resolución, causándome perjuicios económicos puesto que tengo que recurrir todavía en esta vía arbitral para que el Tribunal Ordene el pago de dicha liquidación.

Si bien es cierto, no es necesario la presencia o firmar de abogado e ingeniero para hacer valer mi derecho en esta vía arbitral, tampoco me prohíbe de hacerlo, más aun cuando la entidad pretende quedarse con dinero que no le corresponde y que en su debida oportunidad se ordenó mediante resolución el pago de dicha liquidación siendo injusto la negativa y que recurro a esta vía arbitral por responsabilidad exclusiva de la Entidad contratante, debiendo declararse fundada mi pretensión en todo sus extremos.

POSICION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO.

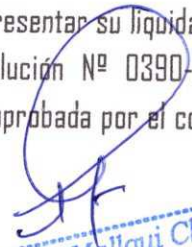
Con fecha 30 de octubre de 2017, la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, representada por su apoderada MARIBEL GERONIMO TARAZONA, identificado con DNI N° 22530072 se apersona al proceso y contesta la demanda plantado por Consorcio Pillco Marca.

FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, dentro del plazo concedido en el acta de instalación y en la Resolución N° 01-2017-AU-HITS de fecha 05 de octubre de 2017, cumplo con absolver la misma, solicitando que la misma sea declarada INDUNDADA Y/O IMPROCEDENTE para lo cual debe tenerse en cuenta los siguientes fundamentos.

PRIMERO: Que, mediante el presente proceso arbitral el consorcio demandante pretende de que mi representada cumpla con pagarle la suma de S/. 1480,385.74 (Un millón cuatrocientos ochenta mil trescientos ochenta y cinco con 74/100 soles) por concepto de saldo de liquidación de obra: Mejoramiento de los Servicios Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan" aprobado mediante Resolución N° 0279-2016-UNHEVAL y Resolución N° 0390-2016-UNHEVAL-R ello en merito a la ejecución del contrato N° 768-2014-UNHEVAL suscrito entre mi representada y el Consorcio demandante al haber sido declarado ganador de la Buena Pro de la Licitación Publica N° 002-2014-UNHEVAL.

SEGUNDO: Que, es cierto que el consorcio demandante cumplió con presentar su liquidación de obra, la cual fue aprobada mediante Resolución N° 0279-2016-UNHEVAL y Resolución N° 0390-2016-UNHEVAL-R sin embargo señor Arbitro debe precisar que la liquidación presentada y aprobada por el consorcio demandante


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARIA ARBITRAL

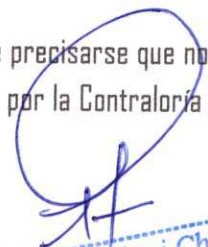
ha sido observada por la Contraloría General de la Republica; ya que la obra "Mejoramiento de los Servicios Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNHEVAL" fue auditada y en la que se ha determinado que no corresponde al demandante cobrar gastos generales en su totalidad y por el contrario debió habersele aplicado penalidad por incumplimiento de contrato e incluso que no le corresponde cobrar al demandante por concepto de gastos generales de dos meses que no se ejecutó el expediente técnico, pero que sin embargo se ha considerado en el expediente técnico.

TERCERO: Que, señor árbitro, en primer término debe de precisarse que NO CORRESPONDE AL CONSORCIO DEMANDANTE, el cobro por concepto de dos meses de gastos generales considerandos en el Expediente de Contrataciones, en virtud a que el expediente técnico aprobado mediante Resolución N° 878-2014-UNHEVAL-R se habla considerando como periodo de ejecución 10 meses y los Gastos Generales se ha considerado de 10 meses, sin embargo el Proceso de Selección que se ha convocado el periodo de ejecución considerado era de 8 meses, sin embargo no se redujo los dos meses de gastos generales que correspondía no cobrar al demandante la cual género que se le reconozca como pago indebido la suma de S/. 143,449.93 (Ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 93/100 soles) y siendo el mismo un pago de reconocimiento indebido corresponde que no se considere al momento de la liquidación muy por el contrario que se reduzca dicho monto.

CUARTO: Que, respecto a la ampliación de plazo N° 03 cuyos gastos generales ascienden a la suma de S/. 20,916.21 (Veinte mil novecientos dieciséis mil con 21/100 soles), no corresponde reconocer en virtud a que la ampliación de plazo N° 03, no ha tenido sustento técnico ya que no ha habido modificación de la ruta crítica, hecho que se ha determinado por la Contraloría General de la Republica, razón por la cual no puede reconocerse el pago del mismo y consecuentemente la liquidación es nulo; ya que no puede pretenderse reconocer pagos indebido que al final perjudican al Estado y el cual constituye un abuso de derecho.

QUINTO: Que, respecto a la ampliación de plazo N° 04, se tiene del Informe de Contraloría que no correspondía reconocer el pago de mayores gastos generales por el plazo de 78 días calendarios sino solo por 23 días calendarios por lo que en la ampliación de plazo N° 04 existe un reconocimiento de 55 días de gastos generales que no corresponde su reconocimiento consecuentemente no corresponde el pago a favor del consorcio demandante, tal caso se demuestra con el informe de contraloría y no solamente ello sino también que correspondía que se le aplique el consorcio penalidad ascendente a la suma de S/. 915,156.84 (Novecientos quince mil ciento cincuenta y seis con 84/100 soles) razón por la cual se tiene que el contratista no le corresponde reconocerse los gastos generales por la ampliación de plazo N° 04, asimismo corresponde que se le aplique el pago de penalidades.

SEXTO: Que, respecto a las ampliaciones de plazo 05 al 05-D debe de precisarse que no corresponde el pago al demandante la suma de los S/. 1,480.385.74 en virtud a lo señalado por la Contraloría General y de acuerdo al siguiente detalle.


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETAÍA ARBITRAL

Penalizaciones a aplicarse al demandante	S/. 915,15684
Gastos Generales 2 meses aprobado a favor del contratista sin que le corresponda en la ejecución del expediente	S/. 143,449.93
Total de pagos que debe ejecutar el contratista a favor de la UNHEVAL	S/. 1 058,606.77

OCTAVO: En atención a lo señalado se tiene que el contratista no le corresponde el cobro por gastos generales de la suma total de S/. 434,574.84 por el contrario corresponde que la entidad le cobre penalidades y el concepto de gastos generales de 2 meses consecuentemente mi representada no tiene adeudo alguno, según se tiene de lo precisado en el Informe de Contraloría DETERMINÁNDOSE DE LA MISMA QUE NO EXISTE ADEUDO A FAVOR DEL CONTRATISTA MUY POR EL CONTRARIO EL CONTRATISTA TIENE UN ADEUDO A FAVOR DE LA ENTIDAD POR LO QUE SE CONSIDERA QUE NO PUEDE ACEPTARSE UN ABUSO DE DERECHO Y COBROS INDEBIDOS DETECTADOS POR CONTRALORÍA GENERAL CONSEQUENTEMENTE UN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN PERJUICIO DEL ESTADO.

NOVENO: Que, señora Arbitro Unipersonal atendiendo que no existe obligación de pago de parte de mi representada a favor del contratista, tampoco se puede considerar a mi representada al pago de gastos del proceso arbitral ni mucho menos de los honorarios y sus abogados e ingenieros.

IV. AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

INICIO DE LA AUDIENCIA: Oportunamente mediante Resolución Arbitral Nº 04-2017/AD-HITS su fecha 05 de diciembre de 2017, se citó a las partes a la Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, la misma que fue notificado a las partes conforme al cargo de las notificaciones que obra en el expediente principal, para ello la apoderada de la parte demandada, Maribel Gerónimo Tarazona, designa a la Abogada Rosario Janeth Caro Soto, para que en su representación, participe en la audiencia programada, para el día 13 de diciembre de 2017 a horas 10:30 de la mañana.

Que, la Audiencia programada se realizó el 13 de diciembre de 2017, a hrs 10:30 de la mañana, en dicha diligencia se contó los representantes de ambas partes.

A. SOBRE LA CONCILIACION:

Seguidamente se procedió al intento conciliatorio entre las partes la misma que no pudo realizarse, por cuanto la representante de la parte demandada Abg. Rosario Janeth Caro Soto, no cuenta con la resolución autoritativa correspondiente para disponer materia de presente arbitraje, debiendo

[Firma]
Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

continuar con el trámite del presente proceso, dejándose a salvedad que las partes pueden hacer llegar un acuerdo conciliación en cualquier estado del proceso.

B. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El Tribunal arbitral procede a determinar los siguientes putos controvertidos:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN pague a favor del contratista CONSORCIO PILLCO MARCA la suma de S/. 1,480,385.74 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 74/100 SOLES) por concepto de saldo de LIQUIDACION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, aprobado mediante resolución N° 0279-2016-UNHEVAL y resolución N° 0390-2016-UNHEVAL.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no, ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN pague a favor del contratista CONSORCIO PILLCO MARCA el 100% de los gastos del presente proceso arbitral, esto es honorarios del Árbitro Único y gastos administrativos.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la Entidad demandada UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, pague a favor del contratista CONSORCIO PILLCO MARCA la suma de S/. 5,000.00 soles por concepto de costos del proceso esto es honorarios de abogados e ingenieros asesores para la defensa del arbitraje.

CUATRO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no que es legal y competente la observación realizada por la Contraloría General de la Republica, con informe de Auditoria N° 434-2017-CGO/CORHC-AC para el pago de la liquidación de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN.

C. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

En esta etapa se han admitido los medios probatorios anexados a la demanda:

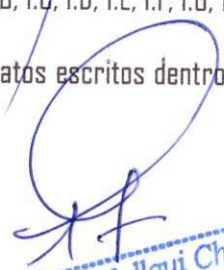
DEL DEMANDANTE: CONSORCIO PILLCO MARCA

El tribunal arbitral admite, los medios probatorios anexados en el numeral I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G, I.H, I.I.

Asimismo con fecha 19 de diciembre de 2017, el demandante presento sus alegatos escritos dentro del plazo concedido.

DEL DEMANDADO UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN.


HEIDY IVONNE TORRES SALAS DE RUILES
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

El tribunal arbitral admite, el medio probatorio ofrecido por la parte demandada, como es todo el expediente de auditoria realizado por la Contraloría General de la Republica que ha dado origen a la emisión del Informe de Auditoria N° 434-2017-CG/COREHC-AC, para ello solicita el demandado se curse oficio a la Contraloría General de la Republica.

Respecto a este medio probatorio ofrecido por el demandante, se cursó oficio en forma reiterativa mediante oficio N° 29-2017-AU/HITS/HCO, fecha de recepción 13 de diciembre de 2017 y Oficio N° 30-2017-AU/HITS/HCO con fecha de recepción 22 de diciembre de 2017.

La Contraloría General de la Republica, mediante oficio N° 00965-2017-CG/COREHC, su fecha 19 de diciembre de 2017, Informa a este Tribunal Arbitral que, el precitado informe de auditoría se encuentra en proceso, en la etapa de seguimiento de medidas correctivas, debiendo significarle que la información relacionada a la referida auditoria se encuentra protegida por el principio de reserva , establecida en el literal n) del artículo 9º de la Ley 27785 Ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la Republica, para cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele información que pueda causar daño a la entidad, a su personal o al Sistema o dificulte la tarea de este último.

Por tanto, mediante Resolución Arbitral N° 06-2018/AU-HITS se resuelve prescindir de dicho medio probatorio ofrecido por la parte demandada, por la imposibilidad de remitir dicho informe la Contraloría General de la Republica.

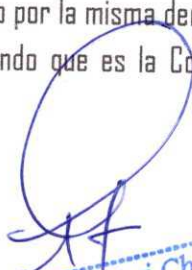
D. PRUEBA DE OFICIO Y PROCEDIMIENTO:

A fin de garantizar el debido proceso y la adecuada defensa de las partes, como prueba de oficio se ordenó requerir a la INIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO, remita a este despacho el expediente administrativo de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO que ha dado origen a la emisión del informe de Auditoria N° 343-2017-CG/CORHC-AC en el plazo de cinco (05) días hábiles BAJO APERCIBIMIENTO de prescindir dicho medio probatorio y tomarse en cuenta la conducta de la demandada al momento de laudar.

TRAMITE DE LA PRUEBA DE OFICIO:

Dicha prueba de oficio ordenado por este Colegiado, fue materia de cuestionamiento por la misma demandada, formulando oposición mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2017; alegando que es la Contraloría General de la Republica quien tiene que remitir dicho informe y no la UNHEVAL.

RESULTADO DE LA PRUEBA DE OFICIO:


Victoria A. Malqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

Al haber formulado oposición la parte demandada a la prueba de oficio ordenado por el Arbitro Único, mediante Resolución Arbitral N° 05-2017/AU-HITS se declarar FUNDADA la oposición planteada por la demandada, y se ordene se reitere oficio a la Contraloría; a fin de que remita dicho informe.

V. ALEGATOS ESCRITOS POR PARTE DEL DEMANDANTE Y DEL DEMANDADO:

Que, con fecha 19 de diciembre de 2017, el demandante presento sus alegatos en 01 folio.

Que, la Universidad Nacional Hermilio Valdizan no presento alegatos escritos.

PLAZO PARA LAUDAR:

Que, mediante Resolución Arbitral N° 06-2018/AU-HITS, su fecha 03 de enero de 2018, en la tercera parte resolutive, se señala fecha para laudar por quince días hábiles siguientes a la emisión de la presente resolución. Acto que fue notificado a las partes a la UNHEVAL con fecha 04 de enero de 2018 y al CONSORCIO PILLCO MARCA con fecha 04 de enero de 2018.

VI. INCIDENTES PRESENTADOS DESPUES DE SEÑALADO Y NOTIFICADO EL PLAZO PARA LAUDAR.

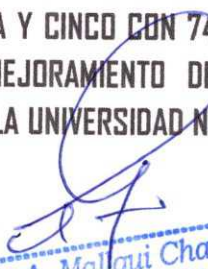
Mediante escrito de fecha 09 de enero de 2018, la apoderada Maribel Gerónimo Tarazona presenta su escrito sumillado, presento Informe de Auditoria N° 434-2017-CG/COREHC-AC.

Que, dicho documento u otro que guardan relación con el Informe de Auditoria, fue solicitado a la Contraloría General de la Republica, negándose a remitir por situaciones de reserva de conformidad con la ley de la materia.

Asimismo se solicitó a la UNHEVAL como prueba de oficio, la cual se opusieron ha dicho requerimiento declarándose fundada su pedido. Por consiguiente este Tribunal no puede admitir dicho documento como prueba, por cuanto la parte demandada tuvo tiempo suficiente para presentar más aún, que ya se señaló fecha para laudar y fueron notificados conforme consta en el expediente.

VII. CONSIDERANDOS, VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

1. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN PAGUE A FAVOR DEL CONTRATISTA CONSORCIO PILLCO MARCA LA SUMA DE S/. 1,480,385,74 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 74/100 SOLES) POR CONCEPTO DE SALDO DE LIQUIDACION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

VALDIZAN, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 0279-2016-UNHEVAL Y RESOLUCIÓN Nº 0390-2016-UNHEVAL.

PRIMERO: En primer lugar, debe indicarse que una vez realizada la recepción de la obra, el procedimiento que se inicia cuando culmina la ejecución de la misma, corresponde iniciar el procedimiento de liquidación del contrato de obra, el mismo que puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.

Así, la liquidación del contrato de obra debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la obra. Adicionalmente, también pueden incorporarse otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del Estado como las penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos que incluyen al cumplirse determinados supuestos y que determinaran el saldo económico a favor de una de las partes.

El artículo 211 del Reglamento desarrolla el procedimiento de liquidación de obra, precisando en su primer párrafo que "El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra y notificará al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes."

Como se precisa, el contratista debe presentar su liquidación de obra con el sustento adecuado: es decir, con la documentación y cálculos detallados que la justifiquen. En esa medida la liquidación de un contrato de obra debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, así como las penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos, las cuales deben estar debidamente sustentadas con la documentación y cálculos detallados que correspondan.

SEGUNDO: Ahora bien, si el contratista no presenta la liquidación del contrato de obra en dicho plazo la Entidad debe considerarla como no presentada a efectos de elaborar la liquidación por sus propios medios, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones¹.

¹ "Artículo 211º.- Liquidación del Contrato de Obra
(...)"

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes." (El subrayado es agregado).

Es importante indicar además que la normativa de contrataciones del Estado no contempla supuesto alguno mediante el cual se puede calificar de IMPROCEDENTE la liquidación de obra presentada por un contratista. En efecto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 211 del Reglamento, dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida la liquidación elaborada por el contratista, la entidad solo puede observarla o elaborar otra, sin estar habilitada a calificarla expresamente como improcedente.

Sin perjuicio de ello, debe indicarse que, de conformidad con el último párrafo del artículo 211 del Reglamento, no se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Esto significa que no están habilitadas para efectuar la liquidación de un contrato de obra, en tanto existan controversias pendientes de resolver.

TERCERO: Revisado la demanda, se advierte de sus medios probatorios admitidos, el Contrato N° 768-2014-UNHEVAL, su fecha 17 de setiembre de 2014, documento con la cual se acredita que, con fecha 29 de agosto de 2014, el Comité Especial adjudico la Buena Pro de la Liquidación Pública N° 002-2014-UNHEVAL – Primera Convocatoria, para la Contratación de la Ejecución de Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUANUCO” conforme a los requerimientos Técnicos Mínimos, que se adjuntan al Expediente de Contratación y que posteriormente con fecha 17 de setiembre de 2014 se suscribió el Contrato para dicha ejecución.

CUARTO: Se advierte también, que mediante Resolución N° 0279-2016-UNHEVAL-R su fecha 10 de noviembre de 2016, la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN parte demandada, RESUELVE, APROBAR la LIQUIDACION DE LA OBRA Mejoramiento de los Servicios Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, con un saldo favorable al contratista Consorcio Pillco Marca de, un millón seiscientos treinta y un mil ciento nueve con 13/100 soles (S/. 1,631,109.13), Acto que fue rectificado mediante Resolución N° 0390-2016-UNHEVAL-R su fecha 23 de noviembre de 2016, en el extremo de precisar el saldo favorable al contratista Consorcio Pillco Marca, de S/. 1 631,109.30 (Un millón seiscientos treinta y un mil ciento nueve con 30/100 soles).

Se advierte entonces que, la Entidad demandada aprobó mediante Resolución la liquidación de la obra, a favor del contratista por el monto de S/. 1 631,109.30 (Un millón seiscientos treinta y un mil ciento nueve con 30/100 soles). Saldo que el demandante manifiesta recibió en parte, es decir a cuenta la suma de S/. 150,723.56 soles, quedando pendiente el pago por S/. 1 480,385.74 soles.

Por su parte, la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, en la contestación de su demanda, precisa que sí es cierto que el Consorcio demandante cumplió con presentar su liquidación de obra, la cual fue aprobada mediante Resolución N° 0279-2016-UNHEVAL y Resolución N° 0390-2016-UNHEVAL, manifiesta además que, sin embargo la liquidación presentada y aprobada por el consorcio demandante ha sido observado por la Contraloría General de la Republica; ya que la obra Mejoramiento de los Servicios Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNHEVAL fue auditada y en la que se ha determinado que no corresponde al

SECRETARÍA ARBITRAL
Victoria M. Mallqui Chambi

demandante cobrar Gastos Generales en su totalidad y por el contrario debió haberse aplicado penalidad por incumplimiento de contrato e incluso que no le corresponde cobrar al demandante por concepto de gastos generales de dos meses que no se ejecutó el expediente técnico, pero que sin embargo se ha considerado en el expediente técnico.

Entonces, también se advierte que la liquidación de obra fue presentada por el Contratista Consorcio Pillco Marca, y que fue aprobado mediante Resolución N° 0279-2016-UNHEVAL y Resolución N° 0390-2016-UNHEVAL, acto administrativo que las partes señalan se emitió y que fueron notificadas conforme a los medios probatorios presentados por el demandante, determinándose que existe un saldo que la Entidad demandada, no ha pagado que es el monto de S/. 1 480,385.74 soles.

Habiéndose determinado que existe un saldo por el monto de S/. 1 480,385.74 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 74/100 SOLES), se advierte de los medios probatorios de la demanda, que el demandante solicitó CONCILIACION por ante el Centro de Conciliación Extrajudicial Torres y Tapia de la ciudad de Huánuco, a fin de que la demandada cumpla con pagar, procedimiento que concluyó con ACTA DE CONCILIACION N° 053-2017 su fecha 23 de agosto de 2017, archivándose por INASISTENCIA DE UNA DE LA PARTES, es decir no asistió a la invitación la Universidad Nacional Hermilio Valdizan.

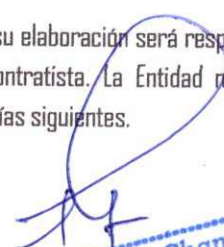
QUINTO: Que, la Universidad Nacional Hermilio Valdizan manifiesta, que dicha liquidación fue observada por la Contraloría General de la Republica, en la cual se ha determinado que no corresponde al demandado cobrar gastos generales en su totalidad y por el contrario debió haberse aplicado penalidad por incumplimiento de contrato.

Como se precisa en la cláusula decimo sétima del Contrato de Ejecución de Obra N° 768-2014-UNHEVAL, el marco legal aplicable es la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento, así como las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, y solo de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente cuando corresponda y demás normas de derecho privado.

El Artículo, 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala lo siguiente:

El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista, de considerarlo pertinente, elaborando otra y notificara al contratista para que este se pronuncia dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificara la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

La liquidación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.

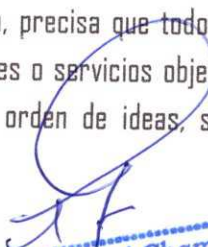
(...)

En este orden, de los considerando de la Resolución Nº 0279-2016-UNHEVAL-R que aprueba la liquidación, se advierte que, con fecha 17 de agosto de 2016, es decir dentro del plazo establecido en la Ley, el contratista presentó la liquidación de obra a la entidad; y la Entidad demandada, con fecha 30 de setiembre de 2016, observo dicha liquidación, es decir hizo uso del derecho que habilita el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; posteriormente con fecha 07 de octubre, el contratista se pronuncia sobre la liquidación observada, aceptando la misma, excepto en el rubro de aplicación de multa, que previo al análisis hecho por la Entidad de sus considerandos, expresa que no resulta aplicable al contratista, en virtud a que mediante Resolución Nº 024-2016-UNHEVAL de fecha 16 de setiembre de 2016, se ha otorgado la ampliación de plazo Nº 07 por 44 días, por haber emitido pronunciamiento dentro del plazo establecido en el artículo 20º del Reglamento de Contrataciones del Estado, y se ha ordenado que se remita a secretaria técnica a efectos de que se determine las responsabilidades administrativas, por lo que la liquidación debe ser aprobada con saldo a favor del contratista.

En tal sentido, la actuación de la Entidad demandada, se ha ceñido estrictamente al Art. 21º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, observando la liquidación de obra presentado por el demandante con saldo a favor. Es preciso señalar que conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado y las distintas opiniones de la Dirección Técnica Normativa de la Osce; en el procedimiento de liquidación de un contrato de obra, solo intervienen el contratista y la Entidad, no estando facultados el residente ni la supervisión para presentar y/o recibir la liquidación del contrato de obra elabora por alguna de las partes, mucho menos la Contraloría General de la Republica, pueda observar una liquidación de obra presentada por el contratista y determinar que no corresponde al contratista cobrar gastos generales o determinar se aplique penalidades al contratista, para ello las partes deben ceñirse estrictamente al procedimiento de Liquidación de obra, contenido en el Art. 21º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SEXTO: Asimismo no se advierte de la resolución que aprueba la liquidación de obra, se aplique penalidades al demandante Consorcio Pillico Marca, por lo que este tribunal no puede pronunciarse sobre este extremo, además, de no haberte determinado como punto controvertido dicho argumento.

El Artículo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista por concepto de los bienes o servicios objeto del contrato, se efectuaran después de ejecutada la respectiva prestación, en este orden de ideas, se advierte que el


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

Contratista Consorcio Pillco Marca, culmino la obra al 100% recepcionandose dicha obra y finalmente liquidado mediante resolución rectoral, con saldo a favor por el monto de S/. 1 480,385.74 soles.

Tal como se puede apreciar en la opinión N° 85-2015/DN donde se estableció que en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la relación contractual entre una entidad y un proveedor, que surge a partir de la celebración de un contrato, se encuentra expresamente regulada, desde su perfeccionamiento y ejecución, hasta su culminación; en esa medida, las disposiciones que regulen la ejecución contractual rigen, atendiendo al carácter imperativo que ostenta la normativa de contrataciones del Estado.

Sobre ello, es importante recordar que mediante la celebración del contrato, el contratista se compromete a ejecutar la prestación a su cargo, que puede consistir en la entrega o suministro de bienes, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra y la entidad se obliga a ejecutar su contraprestación que, esencialmente, consiste en retribuir económicamente al contratista por su prestación.

Qué. La percepción del pago es el principal derecho del contratista, el que debe efectuarse según la forma y plazo establecido en el contrato, disposición que se vincula con el tipo de obligación de que se trate. El pago tiene como obligación primordial la de consumir el vínculo obligatorio mediante la realización finalidad para la cual había sido constituido. Como es de verse la parte demandada, Universidad Nacional Hermilio Valdizan – Huánuco, conforme a la resolución de liquidación, adeuda al demandante, pago que debe ordenarse, atendiendo a que no existe ningún acto administrativo emitido por la Entidad contratantes, o controversia que haya iniciado, a fin de que se declare la nulidad o ineficacia de la resolución de liquidación de obra; o la aplicación de penalidad, ahora bien si existe observaciones por la Contraloría General de la Republica, sobre dicha liquidación, esto será materia de análisis en el cuatro punto controvertido del presente laudo.

2. **Determinar si corresponde o no, ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN pague a favor del contratista CONSORCIO PILLCO MARCA el 100% de los gastos del presente proceso arbitral, esto es honorario del Árbitro Único y gastos administrativos.**

PRIMERO: Respecto a la presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda, se puede establecer que tanto el demandante como el demandado han sido responsables por las consecuencias jurídicas del presente proceso y estando el Arbitro investido de autoridad la presente pese hacer un arbitraje de Derecho en plena conciencia de sus actos el Arbitro Único considera que los costos arbitrales conforme al Art. 69 y 70 de la Ley de Arbitraje y siendo subsecuente que había serios motivos para recurrir al arbitraje atribuibles al demandante, en consecuencia tal obligación debe de recaer en el demandante en razón al 50%, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Arbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, este deberá ser reembolsado por el demandado al demandante en razón al 50%. Atendiendo además al punto 33 del Acta de Instalación de Tribunal arbitral donde se aprueba el costo total del presente proceso en S/. 27,000.00 la misma que deberá cancelar en forma equitativa por las partes siendo esta por el monto de S/. 13,500.00 soles.


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETAÍA ARBITRAL

3. **Determinar si la Entidad demandada UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, pague a favor del contratista CONSORCIO PILLCO MARCA la suma de S/. 5,000.00 soles por concepto de costos del proceso esto es honorarios de abogados e ingenieros asesores para la defensa del arbitraje.**

PRIMERO: Respecto a las Costas en la mal llamada costos del proceso invocado por el demandante es de aplicación el Código Procesal Civil en cuanto a la definición, se tiene que el pago en razón a los gastos razonable incurridos por las partes para su defensa en el Arbitraje, es decir entendiendo a esta a la defensa como la de la Asesoría Legal u Abogado Defensor, este será asumida al 100% por el demandante, más aun cuando no obra en el expediente Arbitral el Recibo de Honorarios Profesionales de Abogado o Ingeniero Defensor.

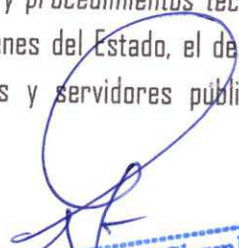
4. **Determinar si corresponde o no que es legal y competente la observación realizada por la Contraloría General de la Republica, con informe de Auditoria N° 434-2017-CEO/CORHC-AC para el pago de la liquidación de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO.**

PRIMERO: Que, la parte demandada mediante su contestación de la demanda, asegura que es cierto que el consorcio demandante cumplió con presentar su liquidación de obra, la cual fue aprobada mediante Resolución N° 0279-2016-UNHEVAL y Resolución N° 0390-2016-UNHEVAL-R, sin embargo, debe precisarse que la liquidación presentada y aprobada por el Consorcio demandante ha sido observada por la Contraloría General de la Republica, ya que la obra Mejoramiento de los Servicios Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNHEVAL, fue auditada y en la que se ha determinado que no corresponde al demandante cobrar gastos generales en su totalidad y por el contrario, debió habersele aplicado penalidad por incumplimiento de contrato.

SEGUNDO: Que de acuerdo a nuestra Constitución Política, Art. 82 "La Contraloría General de la Republica es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su Ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad e la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.

(...)

Que, el objeto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, Ley N° 27785 es la de propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio de control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiencia y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETAÍA ARBITRAL

cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación.

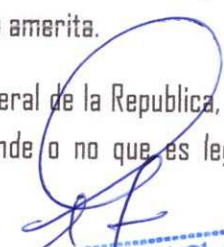
El Artículo 15º de dicha Ley, precisa las atribuciones del sistema como efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control en la ejecución de los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas, con prudencia y transparencia fiscal, conforme a los objetivos y planes de las entidades, así como de la ejecución de los presupuestos del Sector Público y de las operaciones de la deuda pública; entre otros.

Que, en uso de sus atribuciones contempladas en el artículo 22º de la Ley precedentemente señalada; que es atribución de la Contraloría General de la Republica en cualquier momento y sin limitación a los registro, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información a particulares que mantenga o hayan mantenido relaciones con las entidades; siempre y cuando no violen la libertad individual, Art. Que fue modificado por la Ley Nº 27785 el Inc. I. Por consiguiente este tribunal no podría determinar lo contrario a sus funciones y atribuciones que por ley está expresamente señalados.

Si bien es cierto, como manifiesta la parte demandada, que la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO que ejecuto el Consorcio Pillco Marca, está siendo auditada, este colegiado a fin de tomar en cuenta las acciones de control de fiscalización, ha remitido a la Contraloría General de la Republica el oficio Nº 29-2017-AU/HITS/HCO recepcionado con fecha 13 de diciembre de 2017 y el oficio Nº 30-2017-AU/HITS/HCO recepcionado con fecha 22 de diciembre de 2017, en la cual se ha solicitado, copia legalizada y/o certificada del expediente de auditoria respecto del Informe de auditoría Nº 434-2017-CG/COREHC-AC.

Que, la Contraloría General de la Republica, mediante oficio Nº 00965-2017-CG/COREHC su fecha 19 de diciembre de 2017, respondió "Al respecto hago de su conocimiento que el precitado informe de auditoría se encuentra en proceso, en la etapa de seguimiento de medidas correctivas, debiendo significarle que la información relacionada a la referida auditoria se encuentra protegida por el principio de reserva, establecido en el literal n) del artículo 9º de la Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele información que pueda causar daño a la entidad, a su personal o al sistema, o dificulte la tarea de este último.". Asimismo mediante Oficio Nº 00029-2018-CG/COREHC, la Contraloría General de la Republica, reitera que ya dio respuesta el requerimiento de información solicitado por este Tribunal; por lo que existiendo impedimento por Ley, este colegiado no podría adelantar opinión, ello a fin de no causar daño a la entidad, a su personal o al sistema, o dificulte la tarea de este último; más aún que la Ley Nº 29622 Ley que modifica la Ley Nº 27785 Ley orgánica y de la Contraloría General de la Republica, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional, es el ente quien determinara las responsabilidades administrativas o que correspondan lo que el caso amerita.

Por consiguiente, las atribuciones que compete a la Contraloría General de la Republica, está establecida por Ley, por lo que este colegiado no puede determinar si corresponde o no que es legal y competente la


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

observación realizada por la Contraloría General de la Republica, mediante informe de Auditoria, para el pago de la liquidación de la obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO"** cuando también establece de forma clara la ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, quien aprueba la liquidación final de obra y el pago correspondiente o de ser el caso la aplicación de penalidades al Contratista.

VIII. LAUDO:

De conformidad con las reglas establecidas en el acta de instalación este tribunal arbitral en su persona de Arbitro único y estando en base a la resolución arbitral N° 06-2018/AU-HITS se dispuso fecha para laudar dentro del plazo de 15 días. Por tanto en atención a la consideración y consideraciones expuestas en derecho resuelve:

PRIMERO: Declarar **PROCEDENTE** la primera pretensión y **FUNDADA** la demanda en este extremo, respecto al pago de saldo de liquidación de obra a favor del Consorcio Pillco Marca, aprobado mediante Resolución N° 0279-2016-UNHEVAL-R y Resolución N° 0390-2016-UNHEVAL-R. En consecuencia **SE ORDENA** que la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO, pague al Consorcio Pillco Marca, la suma ascendente a S/. 1'480,385.74 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 74/100 SOLES). Conforme expuestos en los considerandos que resuelve el primer punto controvertido.

SEGUNDO: Declarar **FUNDADA** en parte la segunda pretensión respecto al 100% de los gastos por concepto de honorarios arbitrales, en consecuencia **SE ORDENA** a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan - Huanuco, rembolsar el 50% de pago de honorarios arbitrales a favor del Consorcio Pillco Marca, esto es en la suma de S/. 13,500.00 (TRECE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), conforme a los considerandos que resuelve el segundo punto controvertido.

TERCERO: Declarar **IMPROCEDENTE** la tercera pretensión e **INFUNDADA** la demanda en este extremo, respecto a los costos, honorarios de abogados e ingenieros asesores para la defensa del presente arbitraje, que asciende la suma de S/. 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES). Conforme a los considerandos que resuelve el tercer punto controvertido.

CUARTO: CORRESPONDE declarar **COMPÉTETE** a la Contraloría General de la Republica, sobre la Auditoria realizada a la obra; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO" conforme a la ley N° 27785 y sus modificatorias aprobado mediante Ley N° 28396 y Ley N° 27785. Y para el pago de liquidación de obra A LA ENTIDAD CONTRATANTE, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

QUINTO: REMITASE al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) copia del presente Laudo Arbitral y NOTIFIQUESE a las partes.


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL